福泉道坪贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月3日20时43分左右，贵州省卓立丰特建设工程有限公司组织工人在贵州胜有福矿业有限责任公司开展井下施工作业过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失110万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，福泉市人民政府依法成立了福泉市道坪镇贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故调查组对该起事故进行调查。市委常委、市人民政府常务副市长冯发金任组长，市应急局、市自然资源局、市公安局、市总工会、市工信局、道坪镇人民政府等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定：福泉市道坪镇贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设单位基本情况

贵州胜有福矿业有限责任公司贵州省福泉市榜上磷矿为200万吨/年的建设矿井，工商营业执照法定代表人：谭某；注册资本：人民币叁亿伍仟叁佰陆拾伍万元整；成立日期：2018年8月16日；营业期限至2048年8月15日；该矿于2021年9月取得原贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证，采矿许可证证号：C52000***152521；采矿权人：贵州胜有福矿业有限责任公司；矿山名称：贵州省福泉市榜上磷矿；有效期限至2051年8月；开采矿种：磷矿；开采方式：地下开采；生产规模：200万吨/年；矿区面积：1.0298平方公里，开采深度：+938m至+462m标高，共由11个拐点圈定。该矿《安全设施设计》于2022年7月14日经福泉市应急管理局批复同意开工建设，建设工期48个月。该矿主副井总施工单位为云南建投矿业工程有限公司，主副井于2023年1月正式开始掘进，回风井施工单位为贵州卓立丰特建设工程有限公司，回风井于2023年7月正式开始掘进，现主井掘进496m至+804m标高，副井掘进455m至+845m标高，回风井掘进201.5m至+1090.5m标高，事发位置位于回风井内。

（二）施工单位基本情况

贵州卓立丰特建设工程有限公司统一社会信用代码：91520**BRM7N；法定代表人：杨某；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2017年04月13日；注册资本：51800.00万人民币；核准日期：2023年08月29日；登记机关：贵州贵安新区行政审批局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；

住所：贵州省贵安新区马场镇国际数字文化产业园一期（泰豪E时代）租赁写字楼1号楼2层31至40号；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；舞台工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程质量检测；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；消防技术服务；市政设施管理；环保咨询服务；物业管理；网络技术服务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

持有《安全生产许可证》，编号：（黔）FM安许证字〔2021〕0**8号，主要负责人：李某，许可范围：金属非金属矿山采掘

施工作业，有效期：2021 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日，发证机关：贵州省应急管理厅。另持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2017〕00**2[10]号，主要负责人：杨某，许可范围：建筑施工，有效期：2020 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 9 日，发证机关：贵州省住房和城乡建设厅。

2023 年 4 月 20 日，贵州胜有福矿业有限责任公司与贵州卓立丰特建设工程有限公司签订了《贵州省福泉市榜上磷矿项目井下采掘工程二标段》（合同编号：SYFKY-2023-G**7），同时签订《工程安全生产管理协议》，贵州卓立丰特建设工程有限公司承包回风井、+700m-715m 回风斜井、+700 中断部分开拓工程、硐室工程等掘砌工程及其附属工程。2023 年 6 月 6 日，贵州胜有福矿业有限责任公司与贵州卓立丰特建设工程有限公司签订了《贵州省福泉市榜上磷矿项目井下采掘工程二标段施工合同》补充协议。2023 年 5 月贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿项目部成立，公司健全了安全管理机构，按要求建立了相关安全管理制度，按要求对员工进行了三级安全教育培训并考核合格后上岗作业。公司项目部配有五职经理、安全管理人员、设置了对应的安全管理机构，项目部主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均持证有效。

2023 年 5 月 23 日，贵州卓立丰特建设工程有限公司与死者李某伟签订《劳务协议书》，进而建立劳务关系，聘用李某伟在贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿回风立井掘进相关工

作。

（三）监理单位基本情况

中祥冠一建设集团有限公司统一社会信用代码:9151**253E;法定代表人:吴某锋;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:2012年05月16日;注册资本:5000.00万人民币;核准日期:2023年06月15日;登记机关:武侯区市场监督管理局;登记状态:存续(在营、开业、在册);住所:成都市武侯区千龙路1337号1栋4楼406号;营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;文物保护工程监理;建设工程勘察;文物保护工程勘察;文物保护工程施工;文物保护工程设计;建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;国土空间规划编制;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质灾害治理服务;规划设计管理;单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;工程管理服务;消防技术服务;信息技术咨询服务;环保咨询服务;招投标代理服务;公路水运工程试验检测服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;专业设计服务;

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；政府采购代理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；广告设计、代理；设备监理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022 年 6 月 23 日，贵州胜有福矿业有限责任公司与中祥冠一建设集团有限公司签订《贵州胜有福矿业有限责任公司贵州省福泉市榜上磷矿项目》建设工程监理合同，合同编号：SYFKY-2022-GC**2。中祥冠一建设集团有限公司负责贵州省福泉市榜上磷矿项目建设工程，从开工至竣工验收合格、保修期完毕等全过程监理服务工作。

（四）事故发生经过

2023 年 11 月 3 日 19 时 50 分，贵州卓立丰特建设工程有限公司工人在榜上磷矿山回风井完成出渣作业，随后支模、浇筑人员班组班前会组织者曹某军组织夏某祥、周某珠、李某伟、黄某、费某在回风井井口召开班前会。班前会完成后工人夏某祥、周某珠、李某伟、费某、黄某进入榜上磷矿回风井开展支模、浇筑作业。5 名工人于 19 时 56 分入井，其中夏某祥、黄某、费某三人在井底做浇筑准备，周某珠负责在吊盘一层盘打信号，李某伟负责在吊盘一层盘下放分灰器，20 时 38 分左右李某伟发现回风井通风筒供风不畅，于是从吊盘一层盘通过楼梯上到吊盘三层盘风筒口处检查并疏通竖井风筒。李某伟疏通过程中因未佩戴安全带，

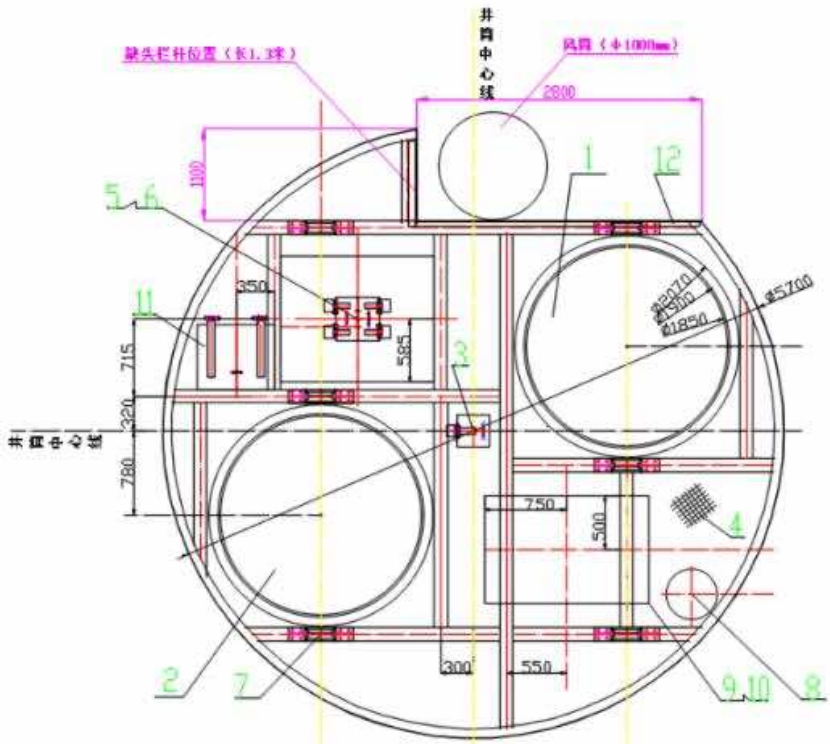
风筒产生的牵引力将李某伟带入吊盘风筒口后坠落，经查询现场监控确认：20 时 43 分李某伟从吊盘三层盘风筒口直接坠入回风立井井底。井底吊盘信号工周某珠发现后立即通过对讲机通知当班施工队长曹某军，20 时 44 分曹某军前往风井口调度室通知卓立丰特值班领导向某康，20 时 45 分卓立丰特值班领导向某康电话上报项目经理余某，项目经理余某立即组织开展紧急救援工作，随后队长孙某和副队长曹某军一同下井救援，21 时 35 分受伤人员李某伟被抬出回风立井后立即转移到福泉市第三人民医院进行救治，同时项目经理余某电话汇报胜有福榜上磷矿矿长周某亮及安全矿长罗某镭。胜有福榜上磷矿矿长周某亮按照《矿安黔[57]号》文件要求分别向福泉市应急管理局、国家矿山安全监察局贵州局、贵州省应急管理厅进行上报。22 时 21 分到达福泉市第三人民医院进行紧急处置后于23 时01 分转往福泉市第一人民医院进行抢救。2023 年 11 月 4 日凌晨 5 时 22 分，李某伟经福泉市第一人民医院全力抢救无效后宣布死亡。随后根据福泉市殡葬管理规定李某伟尸体被运送到福泉市黄龙井殡仪馆存放。

（四）事故现场情况

接到事故报告后，中共福泉市委、市人民政府高度重视，市委常委、常务副市长冯发金组织了市政府办、市应急局、市公安局、市工信局、市卫健局、道坪镇人民政府等立即赶赴事故现场开展事故救援及应急处置工作。

事故发生于福泉市道坪镇贵州省福泉市榜上磷矿在建回风

井内，井下工作面离地面垂直深度为 201.5 米，坠落垂直高度为 21.89 米，井底为正在施工的砂石工作面。井底地面遗落有铁锹、钢钎若干，安全帽 1 顶，扳手 1 把；坠落起始点为回风立井第三层吊盘处，吊盘直径约 5.7 米，吊盘上装有各类设备若干，吊盘上留有 L 型缺口（尺寸为 1100mm*2800mm），吊盘缺口与墙体形成悬空豁口（用于风筒、高压气管、电缆通过），豁口尺寸为 1300mm*3100mm,豁口长边一侧设有异形护栏（最高处高 1100mm，最低处 700mm，）豁口短边一侧未设防护栏；吊盘第一层处发现安全带一根，安全带挂钩保险已失效。



1.三层吊盘平面布置图



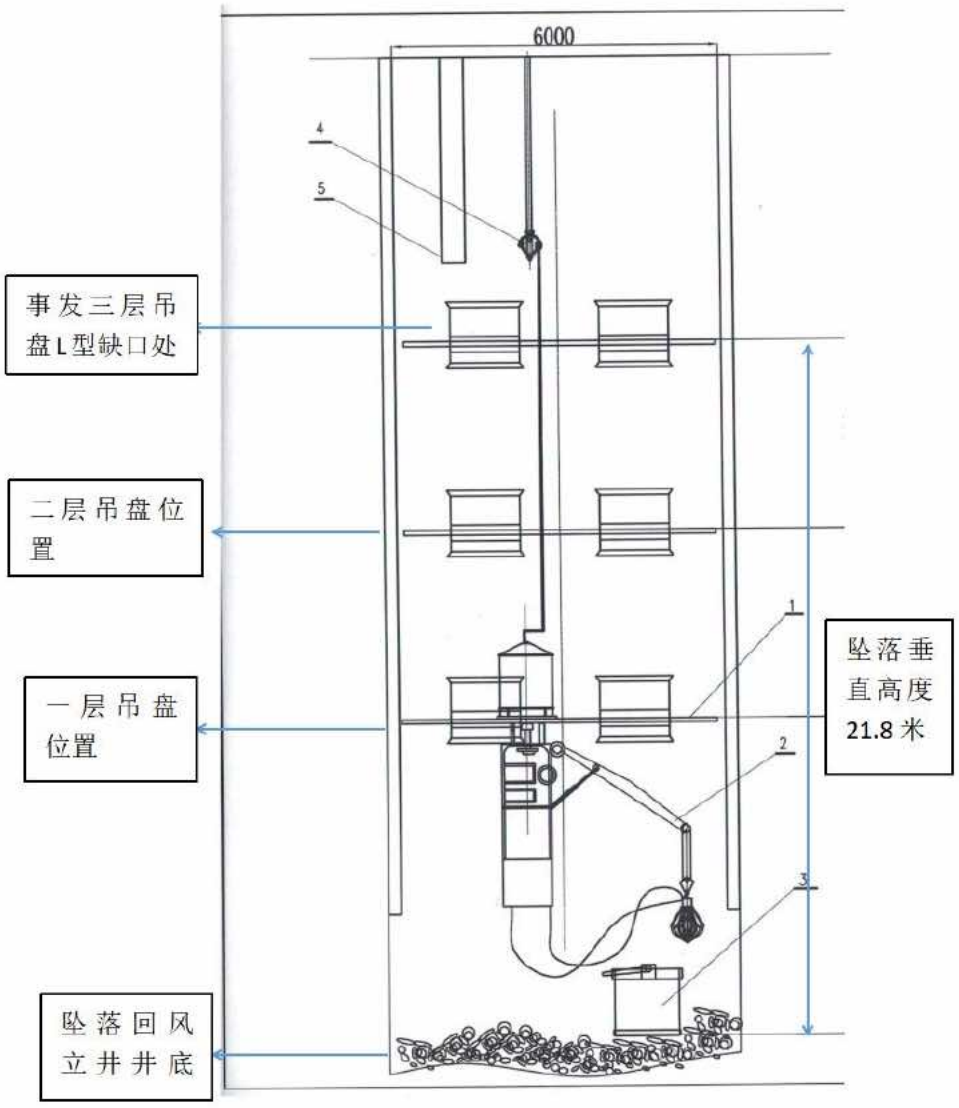
2.回风立井井底坠落地面（现场遗落有铁锹、钢钎若干，安全帽 1 顶，扳手 1 把）



3. 第三层吊盘处短边一侧无安全护栏



4. 第一层吊盘发现挂钩保险已失效的安全带



5. 立体示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

李某伟，男，汉族，49岁，家庭住址：云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡咪哩村委会下龙塘组，身份证号码：53242**191X，系贵州卓立丰特建设工程有限公司工人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，调查组核定事故造成直接经济损失 110 余万元。

（六）其他情况

1.当天天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料，2023 年 11 月 3 日天气阴，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2023 年 11 月 3 日 21 时 55 分，市应急管理局值班室接到福泉市道坪镇贵州省福泉市榜上磷矿电话报告: 在道坪镇谷龙村贵州省福泉市榜上磷矿回风立井内发生一起高处坠落事故，市应急管理局值班室随即电话向市人民政府总值班室报告事故发生情况，市人民政府总值班室立即启动应急预案，福泉市常务副市长冯某金组织市政府办、市应急局、市公安局、市工信局、市卫健局、道坪镇人民政府等部门开展现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

市政府办、市应急局、市公安局、市工信局、市卫健局、道坪镇人民政府接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工

作。道坪镇人民政府会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，遇难人员于2023年11月6日火化下葬。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地镇政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和专家组勘验分析，认定直接原因是：工人李某伟在三层吊盘平台开展高处作业时未按规定佩戴安全带，导致在疏通回风井风筒时被风筒下风产生的牵引力带入井底，造成本次事故的发生。

（二）间接原因

1.安全隐患排查整改缺失。贵州省福泉市榜上磷矿回风立井吊盘三层盘防护栏杆长期缺失，事故发生时使用的吊盘于2023年6月16日送到项目现场开始组装，7月15日施工方将《回风立井吊盘安装施工安全技术措施报审表》送中祥冠一建设集团有限公司并由项目总监唐某顺、机械专监雷某俊签字确认，7月16日完成了二层吊盘的安装，7月20日吊盘喇叭口安装完成，未

见三层吊盘的安装记录，后期吊盘运行过程中均未见贵州胜有福矿业有限责任公司、贵州卓立丰特建设工程有限公司、中祥冠一建设集团有限公司验收合格的印证资料。

2.涉事相关单位对高处作业违规行为未采取有效措施进行制止。贵州胜有福矿业有限责任公司提供的考核处理台账记录2023年9月8日中班，贵州卓立丰特建设工程有限公司施工人员在回风井3层吊盘处未佩戴安全带，并在井下抽烟，贵州胜有福矿业有限责任公司对贵州卓立丰特建设工程有限公司考核处罚1000元（处罚编号2023第35号），事后贵州胜有福矿业有限责任公司、贵州卓立丰特建设工程有限公司均未采取有效措施遏制类似违规作业行为，中祥冠一建设集团有限公司也未再督促整改工作落实。

3.金属非金属地下矿山领导带班下井制度执行不力。事发时段回风井作业班组入井作业前建设单位、施工单位带班矿长均不具备矿山企业领导带班要求，施工单位带班矿长未入井带班，也未安排安全管理人员进行安全监管，任由作业人员在井内违规开展作业活动。

4.劳动防护用品防护功能不足。事发后事故专家组勘查发现死者遗留现场的安全带挂钩保险失效，安全带已失去部分防护功能，间接影响工人对劳保用品的规范使用。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）项目参建单位

1.建设单位。贵州胜有福矿业有限责任公司，在组织榜上磷矿项目建设过程中管理缺失。一是对施工单位监督工作管理缺失，施工单位现场焊接组装的吊盘防护栏杆未按照设计施工，且未组织施工单位、监理单位对安装完毕的吊盘进行验收，胜有福公司未尽到监督管理职责；二是胜有福公司榜上磷矿项目安全隐患排查整改工作流于形式，在吊盘安装完成长达三个月的运行过程中，未对回风立井项目第三层吊盘开展安全隐患排查，致使吊盘设备带病运行；三是对施工单位作业人员监管不力，未采取有效措施遏止此类违规作业行为，间接导致了本次坠落事故的发生。

2.施工单位。贵州卓立丰特建设工程有限公司，榜上磷矿项目部施工现场管理混乱。一是施工现场安全防护设施落实不到位，吊盘风筒口设计有L型栏杆，施工单位施工未按设计进行，吊盘施工完成后未组织验收，施工单位未尽到安全管理职责；二是井下安全风险隐患排查工作流于形式，致使吊盘长期带病运行；三是未定期更换达标的劳动防护用品。以上行为违反了《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目井下采掘工程二标段施工项目施工组织设计》（编制单位：贵州卓立丰特建设工程有限公司）第十章第三条第2款第2项立井防坠措施[1]的规定。

3.监理单位。中祥冠一建设集团有限公司榜上磷矿项目监理

[1]《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目井下采掘工程二标段施工项目施工组织设计》第十章安全保障措施第三条组织、技术措施第2款专项组织、技术措施第2项立井防坠措施：防止从吊盘坠人坠物：（5）吊盘上通过口的盖门、吊盘上的栏杆、扶手要齐全完好，吊盘要经常检查，发现设备联接、紧固件、栏杆、扶手、盖门有问题要及时处理。（6）吊盘上作业的人员要精神集中，系好保险带，确保安全。

部在监理工作开展过程中履职不力，未按照《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目监理实施细则》履行建设监理安全责任[2]；违法行为表现在：一是未督促施工单位在吊盘临边沿按规范设置安全防护栏杆；二是吊盘未经安全验收即投入使用后，检查发现后督促建设单位、施工单位整改不力。

（二）有关部门和单位

1.福泉市应急管理局。作为非煤矿山安全监管部门，一是印发《福泉市应急管理局2023年度安全生产执法检查计划》，要求对全市非煤矿山企业按季度进行全覆盖检查；二是市应急局多次通过党组会议、局长办公（扩大）会，同时组织全市非煤矿山企业召开非煤矿山安全生产“打非治违”、风险研判、综合整治等工作安排部署会，并采取案例警示教育、行业专家授课等形式，进行业务指导和技术知识培训；三是自2023年2月2日榜上磷矿项目春节后验收通过复工以来，市应急局分别于2023年3月8日、5月23日、7月7日、9月5日、10月11日、10月25日共开展6次安全检查，均对照检查发现问题下达《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》、《行政处罚决定书》等法律文书，督促企业加强安全生产管理和落实安全生产主体责任，全面进行隐患整改工作。

2023年9月5日，福泉市应急管理局行政执法人员对贵州胜

[2]《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目监理实施细则》安全生产责任（2）建设监理安全责任：监理机构受建设单位委托，在施工现场对安全防护设施的设置形式监督与管理职能。监理工程师要充分认识施工中的不安全因素，建立安全监控组织体系；审查施工单位安全技术措施方案；组织大型安全防护设施及重大隐患整改的项目检查。

有福矿业有限责任公司福泉市榜上磷矿检查时，发现贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿项目部金属非金属矿山通风作业、排水作业、支柱作业、安全检查作业等特种作业人员配备不足，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六款的规定，市应急管理局对贵州卓立丰特建设工程有限公司立案处罚。

（三）地方党委政府

1.道坪镇人民政府。2023年该镇按季度组织召开安全生产联席会议，多次通过党委会、镇长办公会、本辖区内企业安全生产会议安排部署道坪非煤矿山的安全生产工作，2023年1月4日、1月15日、2月2日、2月27日、3月9日、4月24日、4月29日、5月1日、5月18日、6月6日、7月10日、8月21日、9月21日、10月5日该镇共对榜上磷矿开展14次安全检查，检查发现隐患均已督促企业落实整改工作。

五、责任追究建议

（一）免于追究法律责任人员

李某伟，男，贵州卓立丰特建设工程有限公司出渣班工人，在回风立井三层吊盘平台开展高处作业时未按规定佩戴安全带，在作业过程中被风筒下风产生的惯性带入井底造成本次事故，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

（二）建议给予处理公职人员

1.陈某乾，中共党员，福泉市应急管理局副局长，分管非煤矿山安全监管工作，对非煤矿山企业隐患排查督促整改不力，对此次事故的发生在职责范围内负有领导责任，建议由本人向福泉市人民政府作出书面检讨。

2.李某全，中共党员，福泉市道坪镇人民政府副镇长，分管辖区内公共安全监管工作，对辖区内生产经营单位隐患排查督促整改不力，对此次事故的发生在职责范围内负有领导责任，建议由本人向福泉市人民政府作出书面检讨。

（三）建议给予行政处罚人员

1.周某亮，男，贵州胜有福矿业有限责任公司总经理，履行安全生产管理职责不力，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对高处作业违规行为未采取有效措施进行制止，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

2.罗某镭，男，贵州胜有福矿业有限责任公司安全副总经理，履行安全生产管理机构职责不力，未对吊盘安全生产状况进行隐患排查，制止和纠正违章操作行为不力，督促施工单位落实整改措施不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……

十五条第（五）、（六）、（七）项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

3.戴某勇，男，贵州胜有福矿业有限责任公司事发时段带班矿长，不符合矿山企业领导带班要求，履行安全生产管理机构职责不力，未与工人同时下井、同时升井，违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第三条第二款[7]、第四条第一款[8]的规定，未对吊盘安全生产状况进行安全检查，制止和纠正违章操作行为不力，督促施工单位落实整改措施不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

4.余某，男，贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿项目经理，履行安全生产管理职责不力，落实井下安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作缺失，未及时排查并消除生产

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第三条：……本规定所称的矿山企业领导，是指矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。

[8]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井……。

安全事故隐患，对高处作业违规行为未采取有效措施进行制止，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

5.李某，男，贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿项目安全经理，履行安全生产管理机构职责不力，未对吊盘安全生产状况进行隐患排查，制止和纠正工人违章操作行为不力，督促落实本单位整改措施不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

6.向某康，男，贵州卓立丰特建设工程有限公司榜上磷矿项目安全办负责人，作为事发当班带班矿长，不符合矿山企业领导带班要求，履行安全生产管理机构职责不力，未与工人同时下井、同时升井，违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第三条第二款、第四条第一款的规定，未对吊盘安全生产状况进行安全检查，制止和纠正违章操作行为不力，督促落实本单位整改措施不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）、（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

7.唐某顺，男，中祥冠一建设集团有限公司榜上磷矿项目总监理工程师，对本公司监理的施工项目监管不力，致使在涉事项目施工过程中未认真履行监理职责，疏于安全风险分级管控和隐患排查治理工作，未督促施工单位采取有效措施规避违规操作行为，导致该起生产安全事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议由市应急局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）对有关企业的处理

1.贵州胜有福矿业有限责任公司，作为福泉市道坪镇贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故发生的项目建设单位，在开展榜上磷矿项目建设过程中安全管理缺失。一是对施工单位监督工作管理缺失，施工单位现场焊接组装的吊盘防护栏杆未按照设计进行施工，安装完毕未进行验收，建设单位未尽到监督管理职责；二是建设单位安全隐患排查整改工作流于形式，在吊盘安装完成长达三个月的运行过程中，未对回风立井项目第三层吊盘开展安全隐患排查，致使吊盘设备带病运行；三是对施工单位作业人员监管不力，未采取有效措施遏制此类违规作业行为。导致生产安全事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[9]的规定，对事故

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为……。

发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州胜有福矿业有限责任公司依法给予行政处罚。

2.贵州卓立丰特建设工程有限公司，作为福泉市道坪镇贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故发生的施工单位，在开展施工作业过程中落实安全生产主体责任不到位。一是施工现场安全防护措施落实不到位，井下安全风险隐患排查工作流于形式，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作，致使吊盘长期带病运行；二是作业人员违反高处作业安全规程，未按要求正确佩戴和使用安全带，施工单位未采取有效措施遏止类似违规作业行为；三是未定期更换有效的劳动防护用品。违反了公司制定的《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目井下采掘工程二标段施工项目施工组织设计》（编制单位：贵州卓立丰特建设工程有限公司）第十章第三条第2款第2项立井防坠措施的规定，以上违规作业行为间接导致了本次坠落事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）、（七）项[11]的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

条第一款第（一）项的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州卓立丰特建设工程有限公司依法给予行政处罚。

3.中祥冠一建设集团有限公司，作为福泉市道坪镇贵州胜有福矿业有限责任公司“11·03”一般高处坠落事故发生的监理单位，在监理工作开展过程中履职不力。未按照《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目监理实施细则》履行建设监理安全责任；违法体现在：一是未督促施工单位在吊盘临空边沿按规范设置安全防护栏杆；二是三层吊盘未按设计进行安装，安全完成后未经三方验收即投入使用，使用过程中未依法督促其进行整改。违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条第（二）项[12]的规定，对本次事故负有管理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条的规定，建议由福泉市应急管理局对中祥冠一建设集团有限公司依法给予行政处罚。

（五）建议给予处理的单位

1.福泉市应急管理局，根据《福泉市人民政府办公室关于印发＜福泉市各部门、单位安全生产职责规定＞的通知》（福府办发〔2020〕113号）的要求，全市非煤矿山安全生产监督管理由

---

[12]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：……(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；……。

福泉市应急局进行日常监督管理，福泉市应急局未认真督促企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，建议福泉市应急局向福泉市人民政府作出书面检讨。

2.福泉市道坪镇人民政府，根据《福泉市人民政府办公室关于印发＜福泉市各部门、单位安全生产职责规定＞的通知》（福府办发〔2020〕113号）的要求，各乡镇街道对本行政区域内的生产经营单位安全监督管理负有属地监管责任，福泉市道坪镇人民政府未认真履行监管责任，建议福泉市道坪镇人民政府向福泉市人民政府作出书面检讨。

六、事故主要教训

（一）企业未依法履行安全生产主体责任。贵州胜有福矿业有限责任公司福泉市榜上磷矿各参建单位未及时发现、整改作业现场存在的违规作业行为，在作业过程中使用有安全隐患的作业设备。

（二）企业安全管理混乱。贵州胜有福矿业有限责任公司福泉市榜上磷矿各参建单位安全隐患排查工作不严不实，员工安全教育培训工作流于形式，现场安全管理缺位。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“安全风

险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制”和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）落实企业安全生产主体责任

1.贵州胜有福矿业有限责任公司组织施工单位、监理单位召开福泉市榜上磷矿“11·3”一般高处坠落事故警示教育大会，加强对矿山五职矿长、安全管理员、总承包作业人员、监理单位及其余全体员工的安全教育培训工作和企业的隐患排查治理工作，进一步强化企业“三级安全教育培训”工作、防止“三违”现象的发生，使教育培训常态化、制度化、规范化，按照相关法律法规，组织企业生产活动，全面提升企业的安全生产红线意识和管理水平，进一步细化管控措施，杜绝类似事故的发生。

2.贵州卓立丰特建设工程有限公司福泉榜上磷矿项目部主要负责人、安全管理人员要加强对贵州省福泉市榜上磷矿项目施工作业全区域的安全检查力度，对存在的安全隐患及时整改，对于违章作业进行全面排查，违章操作行为及时纠正，有效防范安全风险。

3.贵州省福泉市榜上磷矿项目各参建单位要加强《中华人民共和国安全生产法》《贵州省安全生产条例》《中华人民共和国矿山安全法》《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》等法律法规的学习，严格按照《贵州胜有福矿业有限责任公司榜上磷矿项目井下采掘工程二标段施工项目施工组

织设计》规范施工作业，开展好作业人员安全教育培训工作，严格落实作业场所安全防护措施。

（二）落实安全监管责任

福泉市应急管理局要继续组织开展非煤矿山领域安全生产专项整治工作，突出危险性较大工程、高处坠落作业的事故防范；要督促指导事故单位制定方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位；要强化类似施工安全监管执法，督促企业落实安全生产主体责任和企业主要负责人履行安全生产职责，存在较大安全隐患的施工现场一律责令停工整改，对整改不力，安全隐患问题突出，安全生产工作不落实的企业和个人，依法严肃处理。

（三）落实属地监管责任

道坪镇人民政府要结合本次事故组织辖内同类施工企业开展事故警示教育，督促企业严格落实安全生产主体责任。同时对辖内各在建项目强化日常监督检查，对检查发现的违法行为依法处理，督促施工单位及时整改落实，确保施工安全有序。

福泉道坪贵州胜有福矿业有限责任公司

“11·03”一般高处坠落事故调查组